



Resolución Directoral

Chimbote, 30 de enero del 2026

VISTO: El contenido de los actuados en el Expediente Registro SISGEDO N° 02261512, y del Memorándum N° 061-2026-CH-RISPN-D.E. de fecha 29 de enero del 2026, mediante el cual el Director Ejecutivo de la Red Integrada de Salud Pacífico Norte, autoriza y aprueba la proyección del acto resolutivo que otorgar permiso por Lactancia Materna a favor de la servidora pública **EDALY GERALDINE ALVA DE LA CRUZ**; y,

CONSIDERANDO:

De conformidad con el artículo 190° y 191° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional; concordado con los artículos 2° y 4° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible, de su ámbito jurisdiccional. Que, la Red Integrada de Salud Pacífico Norte, Órgano Sectorial del Gobierno Regional de Ancash, cumple la función ejecutiva de prestación de servicios públicos con fines, objetivos y metas definidas en el cumplimiento de las mismas, por lo que, es necesario garantizar aplicando una política de gestión acorde a las necesidades y demanda de la población;

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 26°, establece que uno de los principios que rige la relación laboral es de carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley, siendo así el derecho al permiso por lactancia de la madre trabajadora se encuentra revestido, por mandato constitucional, de la característica de irrenunciable;

Que, el numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N° 27591, modificado por la Ley N° 28731, establece que la madre trabajadora tiene derecho a una hora diaria de permiso por lactancia materna, hasta que su hijo tenga un año de edad. Este permiso podrá ser fraccionado en dos tiempos iguales y será otorgado dentro de su jornada laboral y en ningún caso será materia de descuento;

Que, el artículo único de la Ley N° 27403, precisa que la hora diaria de permiso por lactancia materna, se considera como efectivamente laborada para todo efecto legal, incluyéndose el goce de la remuneración correspondiente;

Que, la Autoridad del Servicio Civil, desarrolló en su conclusión 3.1., del Informe Técnico N° 000092-2023-SERVIR-GPGSC., lo siguiente:

“3.1. La madre trabajadora al culminar su periodo post natal, tiene derecho a gozar de una (1) hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo cumpla un año de edad, permiso que debe ejercerse dentro de la jornada de trabajo; y, además que acuda al lactario durante el horario de trabajo no puede ser inferior a una (1) hora diaria. Ambos derechos son irrenunciables e independientes, debiéndose considerar dicho periodo como tiempo efectivo de labores para el goce de cualquier beneficio correspondiente al régimen laboral, de modo que no es exigible que se otorgue una bonificación al personal que hace uso del permiso por lactancia materna”:





Resolución Directoral

Chimbote, 30 de enero del 2026

Que, el artículo 1 de la Ley N° 27240, modificado por la Ley N° 28731, establece el derecho de la madre trabajadora, al término del periodo post natal, a una (1) hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo tenga un año de edad, **permiso que puede ser fraccionado en dos tiempos iguales y otorgados dentro de la jornada laboral, sin que en ningún caso sea materia de descuento;**

Que, en ese contexto el numeral 2) del artículo 1° del mismo precepto normativo señala que, la madre trabajadora y su empleador podrán convenir el horario en que se ejercerá el derecho a permiso por lactancia, esto es, el empleador y la trabajadora deberán arribar a un común acuerdo respecto al horario en que se hará uso del referido derecho;

Que, en relación al Principio de presunción de veracidad, señalado en la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, en su artículo IV), literal 1.7., señala que, “En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”;

Que, según el Expediente SISGEDO N° 02261512, la servidora pública **EDALY GERALDINE ALVA DE LA CRUZ**, identificada con documento de identidad N° 76442140, solicita se le otorgue el derecho a una hora diaria de permiso a la salida de su jornada laboral por Lactancia Materna, a partir del 02 de febrero del 2026, hasta un día antes que su menor hijo cumpla un año de edad. El derecho al permiso por lactancia materna es un derecho irrenunciable, encontrándose el empleador en la obligación de promover y no restringir su goce, en ese sentido, la servidora presenta el Acta de Nacimiento CUI N° 2001472869, de su menor hijo, comprobándose su fecha de nacimiento el 13 de noviembre del 2025, **documentación que se presume cierta;**

Que, ante lo solicitado, se emitió el Informe Escalonario N° 037-2026-RISPN-L-CH-URH., de la servidora pública **EDALY GERALDINE ALVA DE LA CRUZ**, donde se informa que la mencionada es personal contratado bajo el Decreto Legislativo N° 1057, a partir del 15 de noviembre del 2023 en el cargo de Especialista Administrativo I en la Sede Administrativa jurisdicción de la Red Integrada de Salud Pacífico Norte;

Que, con Nota Informativa N° 117-2026-RISPN-CH-URH., de fecha 29 de enero del 2026, emitido por la Unidad de Recursos Humanos solicita autorización para la proyección de acto resolutivo que resuelva otorgar permiso por lactancia materna desde el 02 de febrero de 2026 hasta un día antes que su menor hijo cumpla un año de edad, esto es, 12 de noviembre del 2026, de una (01) hora diaria después del horario de ingreso (08:00 a.m., a 09:00 a.m), propuesta que es aceptada, al encontrarse dentro de la jornada laboral;

Que, con Nota Informativa N° 0115-2026-CH-RISPN-OA., de fecha 29 de enero del 2026, emitido por la Oficina de Administración, solicitando autorización para la proyección de acto resolutivo a la Dirección Ejecutiva, conforme lo solicitado por la Unidad de Recursos Humanos de la Red de Integrada de Salud Pacífico Norte;

Que, mediante el Memorándum N° 061-2026-CH-RISPN-D.E., de fecha 29 de enero del 2026, la Dirección Ejecutiva de la Red Integrada de Salud Pacífico Norte, autoriza la proyección de acto resolutivo, por lo tanto, corresponde realizar las acciones correspondientes;





Resolución Directoral

Chimbote, 30 de enero del 2026

Por lo expuesto, estando autorizado por la Dirección Ejecutiva de la Red Integrada de Salud Pacífico Norte, y con el visto de la Oficina de Administración, Oficina de Desarrollo Institucional (ODI), Oficina de Asesoría Legal, Unidad de Planeamiento Estratégico y Presupuesto y la Unidad de Recursos Humanos, de la Red Integrada de Salud Pacífico Norte, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Gerencial General Regional N° 257-2024-GRA/GGR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – OTORGAR, permiso por Lactancia Materna desde el 02 de febrero de 2026, a la servidora pública **EDALY GERALDINE ALVA DE LA CRUZ**, identificada con DNI N° 76442140, personal contratado bajo el Decreto Legislativo N° 1057, en el cargo de Especialista Administrativo I de la Sede Administrativa jurisdicción de la Red Integrada de Salud Pacífico Norte, de una (01) hora diaria dentro de la jornada laboral (08:00 a.m. a 09:00 a.m.) hasta un día antes que su menor hijo cumpla un año de edad, esto es al 12 de noviembre del 2026, conforme a la documentación adjuntada que se presume cierta. Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la servidora pública **EDALY GERALDINE ALVA DE LA CRUZ**.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER que se realice la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Institución, conforme a las normas de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Dirección Regional de Salud Ancash
Red de Salud Pacífico Norte

M.C. Alex F. Corcuera Cruz
DIRECTOR EJECUTIVO